

0058586-84.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ FERNANDO SANTOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

LUIZ FERNANDO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo da Lei nº 11.343/06 porque no dia 05 de julho de 2017, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0058586-84.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0058586-84.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ FERNANDO SANTOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

LUIZ FERNANDO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo da Lei nº 11.343/06 porque no dia 05 de julho de 2017, por volta das 16h40min, na Rua Antônio da Silva Lobo Junior, 10, Jabaquara, neste

município de São Paulo, guardava e vendia, para o consumo de terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 12 porções de cocaína e 14 porções de maconha, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

Nesta audiência, foram ouvidas cinco testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 210/212.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou devidamente demonstrado que o réu tenha praticado o crime que lhe foi atribuído na denúncia.

Com efeito, o réu, ao ser interrogado nesta data, ofertou versão exculpatória firme e convincente para os fatos, negando que fossem seus os entorpecentes indicados na denúncia ou que tivesse qualquer relação com tais entorpecentes.

E essa versão exculpatória foi plenamente confirmada em Juízo pelas testemunhas Angélica Aparecida Ferreira, Douglas Roberto da Silva e Bruno Ferreira da Silva.

De outro lado, os policiais Flávio Augusto Torres e Samyr Mostafa Abdel Fattah, também ouvidos nesta audiência, asseveraram que surpreenderam o réu na prática do tráfico de drogas, esclarecendo, todavia, não se recordarem com precisão dos fatos, dado o lapso temporal já transcorrido desde a data de sua ocorrência.

Formaram-se assim nos autos duas versões distintas sobre o que teria efetivamente ocorrido na ocasião dos fatos, uma delas levando à absolvição e outra à condenação do réu. E, à míngua de outros elementos de prova constantes dos autos, não foi possível discernir, com segurança, qual dessas versões é verdadeira e qual é falsa.

Nesses termos, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do acusado, por não emergir nos autos, com a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório, que ele tenha efetivamente praticado o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

Note-se, por oportuno, que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu LUIZ FERNANDO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação, constante da denúncia, de ter praticado o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA